AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2605530 - RS (2024/0121978-2)

RELATOR	:	**MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO	:	A M F P DE B A
AGRAVADO	:	A DE O H
AGRAVADO	:	C J S DA S
AGRAVADO	:	C S DE M
AGRAVADO	:	F S B
AGRAVADO	:	G S DA S
AGRAVADO	:	J C DOS S
AGRAVADO	:	J S DA S
AGRAVADO	:	J A DA S
AGRAVADO	:	J M M
AGRAVADO	:	L V C
AGRAVADO	:	L D DOS S
AGRAVADO	:	L V P
AGRAVADO	:	M S L
AGRAVADO	:	M G DA S
AGRAVADO	:	M D DE B L
AGRAVADO	:	N DOS S
AGRAVADO	:	P I E A DE N L
OUTRO NOME	:	X B I E A DE N L
AGRAVADO	:	P R C
AGRAVADO	:	P C L DA R
AGRAVADO	:	S P DA S
AGRAVADO	:	T L F I
AGRAVADO	:	T I DE P L
OUTRO NOME	:	T L
AGRAVADO	:	T C C DE V E A P L
AGRAVADO	:	V K DA S O
ADVOGADO	:	SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M

DECISÃO

Edição nº 204 - Brasília, Disponibilização: quarta-feira, 24 de setembro de 2025 Publicação: quinta-feira, 25 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50785308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 23/09/2025 19:27:32
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 82f63a5f-df66-4008-8535-7976b9c24137

Trata-se de agravo em recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional.

Na origem, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) de São Leopoldo/RS instaurou inquérito policial para investigar grupo criminoso voltado à prática de extorsão. Posteriormente, foi instaurado novo inquérito para apurar delitos de lavagem de capitais. A autoridade policial requisitou diretamente ao COAF relatórios de inteligência financeira (RIFs) sem prévia autorização judicial e, com base exclusivamente nesses documentos, apresentou representação para quebra de sigilo bancário e fiscal de 25 pessoas físicas e jurídicas.

O juízo de primeira instância indeferiu o pedido, reconhecendo a ilegalidade da obtenção dos RIFs sem autorização judicial. A 5ª Câmara Criminal do TJRS negou provimento à apelação ministerial por unanimidade, mantendo o indeferimento. O Tribunal consignou que a representação decorreu originariamente dos dados verificados nos RIFs irregularmente obtidos, caracterizando "fishing expedition". Segue a ementa do referido acórdão (fls. 103-117):

> *APELAÇÃO CRIME. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. INVIABILIDADE, NO CASO. DECISÃO MANTIDA. 1. Caso concreto em que, no bojo de anterior investigação, a autoridade policial solicitou diretamente ao COAF a remessa de Relatórios de Investigação Financeira (RIFs), relativos aos então investigados. E, a partir dos dados obtidos nestes relatórios, instaurou novo inquérito policial, o qual deu ensejo à ação de "medidas investigatórias sobre organização criminosa", em que postulou a quebra de sigilo bancário e fiscal de 25 pessoas físicas e jurídicas. Entretanto, não há qualquer elemento a fundamentar o eventual envolvimento destas partes em atividades ilícitas, além da suposta realização de transações financeiras com os investigados originários. Tal situação configura o "fishing expedition", ou "pescaria probatória", por meio do qual pretende a obtenção de prova sem "causa provável", o que é vedado no ordenamento jurídico e pelas Cortes Superiores. Nessas circunstâncias, entende-se que a solicitação dos relatórios referidos, pela autoridade policial, diretamente ao COAF, e sem prévia apreciação judicial, não pode ser aceita, caracterizando nulidade da prova. Precedentes das Cortes Superiores. Ressalta-se que, mesmo nas razões recursais, embora seja alegada a existência de "fontes independentes e prévias", que determinariam, invariavelmente, o mesmo "resultado final", não há menção a estas supostas fontes. Ao contrário, há clara indicação de que o pleito realizado na ação originária decorreu exclusivamente dos dados obtidos nos relatórios referidos, sem que exista qualquer outro elemento a vincular os apelados à prática de crimes. Assim, correta a decisão que indeferiu o pedido de quebra de sigilo fiscal e bancário, a qual deve ser mantida. 2. Prequestionamento. Inocorrência de negativa de vigência a dispositivos de lei ou princípios constitucionais, estando a decisão devidamente fundamentada e de acordo com o ordenamento jurídico vigente. RECURSO IMPROVIDO.*

Edição nº 204 - Brasília, Disponibilização: quarta-feira, 24 de setembro de 2025 Publicação: quinta-feira, 25 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50785308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 23/09/2025 19:27:32
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 82f63a5f-df66-4008-8535-7976b9c24137

O recurso especial foi inadmitido na origem (fls. 164-174), o que ensejou a interposição do presente agravo.

A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso em julgamento (fls. 223-232).

É o relatório. Passo a decidir.

Preenchidos os pressupostos formais, passo ao exame do agravo em recurso especial.

A controvérsia central consiste em definir se é possível a solicitação direta de relatórios de inteligência financeira pela autoridade policial ao COAF sem autorização judicial prévia.

A questão encontra-se pacificada na jurisprudência desta Corte Superior, que consolidou entendimento pela impossibilidade da solicitação direta de relatórios de inteligência financeira pelos órgãos de persecução penal sem autorização judicial.

Nesse sentido, a Terceira Seção desta Corte fixou a seguinte tese (Grifou-se):

> *DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SOLICITAÇÃO DIRETA DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO PROVIDO.*
> *I. Caso em exame*
> *1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público Federal, cassando a ordem de habeas corpus concedida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que havia declarado a ilegalidade da solicitação direta ao COAF de relatórios de inteligência financeira.*
> *II. Questão em discussão*
> *2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a solicitação direta de relatórios de inteligência financeira pelo Ministério Público ou pela autoridade policial sem autorização judicial.*
> *III. Razões de decidir*
> *3. O compartilhamento de dados financeiros por meio de solicitação direta pelos órgãos de persecução penal sem autorização judicial não é permitido, conforme interpretação do art. 15 da Lei n. 9.613/98.*
> *4. A decisão do Supremo Tribunal Federal no tema 990 da repercussão geral não abrange a solicitação direta de dados financeiros por autoridades de persecução penal, mas apenas o compartilhamento de informações do COAF e da Receita Federal para esses órgãos.*
> *5. A autorização judicial constitui elemento material necessário para a solicitação direta de informações sigilosas, sobrepondo-se a qualquer discussão sobre a natureza jurídica de um procedimento formal.*
> *IV. Dispositivo e tese*
> *6. Agravo provido para negar provimento ao recurso especial do Ministério Público Federal.*
> *Tese de julgamento: "1.* ***O compartilhamento de dados financeiros por meio de solicitação direta pelos órgãos de persecução penal sem autorização judicial é impossível. 2. A autorização judicial é necessária para a solicitação direta de informações sigilosas do COAF.****".*
> *Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.613/98, art. 15;*

Edição nº 204 - Brasília, Disponibilização: quarta-feira, 24 de setembro de 2025 Publicação: quinta-feira, 25 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50785308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 23/09/2025 19:27:32
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 82f63a5f-df66-4008-8535-7976b9c24137

Constituição Federal, art. 5º, X e LXXIX.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1055941, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18/03/2021; STJ, RHC n. 147.707/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/8/2023.
(AgRg no REsp n. 2.150.571/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/5/2025 , DJEN de 10/6/2025.)

O caso em análise enquadra-se perfeitamente na hipótese vedada pela jurisprudência consolidada, como bem demonstraram as instâncias ordinárias e o Ministério Público Federal, em manifestação perante esta Corte.

O Tribunal de origem fundamentou sua decisão reconhecendo que a investigação originou-se exclusivamente dos dados obtidos nos relatórios fornecidos pelo COAF, diretamente solicitados pela autoridade policial sem prévia requisição judicial. O acórdão consignou que não houve qualquer elemento concreto a fundamentar o envolvimento dos investigados em atividades ilícitas, além da suposta realização de transações financeiras identificadas nos RIFs irregularmente obtidos. A Corte estadual destacou expressamente que tal situação configurou "fishing expedition", na medida em que foram solicitados relatórios financeiros para postular quebra de sigilo de pessoas sem fundamento concreto de participação delitiva, pretendendo a autoridade policial e o Ministério Público averiguar se os investigados apresentavam eventual possibilidade de envolvimento em práticas delitivas.

Corroborando este entendimento, o Ministério Público Federal, em sua manifestação como custos iuris, reforçou que a autoridade policial requisitou diretamente ao COAF relatórios de inteligência financeira sem autorização judicial, em situação diversa da decidida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.055.941/SP. O Parquet Federal enfatizou que o órgão policial solicitou diretamente ao COAF a remessa de relatórios de inteligência fiscal, sendo que, a partir destes relatórios, foi requisitada a quebra de sigilo de pessoas que não eram originariamente investigadas, sem que restasse minimamente demonstrado o envolvimento de tais pessoas com a investigação. A manifestação destacou ainda que os Tribunais Superiores consolidaram entendimento de que os relatórios do COAF não podem ser utilizados quando requisitados pela autoridade policial sem autorização judicial, sendo necessário reexame probatório para alterar tal conclusão, inviável em sede de recurso especial face ao óbice da Súmula 7/STJ.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 990 da repercussão geral (RE 1.055.941/SP), fixou tese reconhecendo a constitucionalidade do compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial. Contudo, a tese refere-se especificamente ao compartilhamento espontâneo de informações por esses órgãos quando identificam indícios de ilicitude em suas atividades ordinárias, devendo ser feito

"unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios". A decisão não abrange a hipótese inversa de solicitação direta pelos órgãos de persecução penal ao COAF sem autorização judicial, que permanece vedada por configurar utilização do órgão como instrumento de investigação direcionada, violando sua autonomia operacional e caracterizando "fishing expedition" ou "pescaria probatória".

Nesse contexto, o procedimento adotado no caso concreto configura investigação exploratória sem justa causa demonstrada, em desconformidade com a finalidade institucional do COAF e com os direitos fundamentais à privacidade e proteção de dados dos investigados, violando o princípio da reserva de jurisdição para medidas restritivas de direitos fundamentais.

Ante o exposto, com fundamento na Súmula 568 do STJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.

Brasília, 23 de setembro de 2025.

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator

Edição nº 204 - Brasília, Disponibilização: quarta-feira, 24 de setembro de 2025 Publicação: quinta-feira, 25 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50785308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 23/09/2025 19:27:32
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 82f63a5f-df66-4008-8535-7976b9c24137